

Nr. 133 Grundsätze des Reichswirtschaftsministers und des Stellvertreters des Führers für den Entwurf eines Gesetzes über die Berufsausbildung in Handel und Gewerbe. 30. August/25. Oktober 1937

R 43 II/274a, Bl. 225, 271–272 Umdruck/Abschrift

Beginn:

Beginn:

a.: Präambelentwurf des Reichswirtschaftsministers. 30. August 1937¹

Deutsche Arbeit muß hochwertige Facharbeit sein und bleiben. Von ihr hängt das Schicksal der deutschen Wirtschaft und der in ihr Tätigen ab. Gute Fachkenntnisse und vorwärtsstrebendes Wollen bereiten dem Einzelnen den Weg des beruflichen Aufstiegs, sichern seinen Arbeitsplatz und schaffen Lebensfreude.

Kenntnisse kann nur vermitteln, wer in seinem Fache selbst Meister ist. Die praktische Ausbildung im Betriebe liegt in der Hand des Unternehmers. Er muß in seiner Arbeit meisterhaft sein. Die Ausbildung des Berufsnachwuchses ist Ehrenpflicht des Unternehmers, die ihm niemand abnehmen kann und darf.

Planmäßige Ausbildung im Berufe setzt einheitliche Führung durch den Staat voraus. Sie muß den Stellen obliegen, die für die Wirtschaftspolitik verantwortlich sind. Denn mit der Berufsausbildung steht und fällt die deutsche Wirtschaft. Die Betreuung und Überwachung der praktischen Ausbildung ist unter der Führung des Staates eine der vornehmsten und bedeutsamsten Aufgaben der Selbstverwaltung der Wirtschaft.

Die unerläßliche wissensmäßige Ergänzung der praktischen Ausbildung gibt das berufliche Schulwesen. Es hat, einheitlich geführt, ausgerichtet auf die Heranbildung einer berufsfreudigen Jugend und auf die praktischen Bedürfnisse des Wirtschafts- und Arbeitslebens, die Grundlagen für Meisterleistungen zu bereiten.

Hochwertige Ausbildung durch Wirtschaft und Schule schafft lebensfrohen und berufstüchtigen, staatsbejahenden und wehrstarken Nachwuchs und sichert den weiteren Aufstieg des deutschen Volkes.

Es ist die Aufgabe der nationalsozialistischen Bewegung, der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiter-Partei, ihrer Gliederungen und angeschlossenen Verbände, in Erfüllung ihres Anspruchs

¹ Auch in: R 3101/13657, Bl. 354. Auszug mit GesEntw.: PÄTZOLD, Quellen Berufsbildungsgesetz, Nr. 7. Zur Veranlassung s. oben Dok. Nr. 78. – Ein erster Referentenentwurf, noch u. d. T. eines „Gesetzes über die fachl. und berufl. Ausbildung in Handel und Gewerbe“, war am 19. 7. 1937 fertiggestellt (R 3101/13657, Bl. 88–145), die überarb. Fassung (ebd. Bl. 205–277) hatte StS Posse am 16. 8. bei den Abteilungen des RWiM in Umlauf gegeben mit dem Bemerken: Schacht wünsche, daß der Entwurf als streng vertraulich unter Verschuß zu halten sei. „Verhandlungen mit Stellen außerhalb des Hauses dürfen über diesen Gesetzentwurf nicht gepflogen werden“ (ebd. Bl. 87). Die 70seitige, 119 Paragraphen enthaltende endgült. Fassung der Vorlage übersandte der RWiM ebenfalls unter „Vertraulich!“ am 30. 8. 1937 dem Leiter der RWiK, dem Reichsleiter der DAF und dem RJF m. d. B. um Stellungnahme bis 27. 9., außerdem z. K. dem StSRk. Das Begleitschreiben bemerkte: „Da es sich bei dem Gesetzentwurf um eine vertrauliche Kabinettsvorlage handelt, bitte ich ausdrücklich, die Vertraulichkeit unter allen Umständen sicherzustellen und dafür besorgt zu sein, daß entsprechend den Weisungen des Führers und Reichskanzlers jede öffentliche Erörterung oder Bekanntgabe dieses Gesetzentwurfs unterbleibt.“ R 43 II/274a, Bl. 218, 222–257; R 3101/13657, Bl. 351–386. Zu Inhalt. Bewertung und Aufnahme des Entwurfs s. SCHWEITZER, Nazifizierung, S. 168 f.; WOLSING, Berufsausbildung, S. 719–723.

auf die Menschenführung durch weltanschaulich-politische Erziehung die charakterlichen Grundlagen für Meisterleistungen zu schaffen².

Dem Staat und den von ihm geführten Organisationen obliegt die fachliche Berufsausbildung. Um diese Berufsausbildung in Handel und Gewerbe sicherzustellen, hat die Reichsregierung das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:³

b.: Präambelentwurf des Stellvertreters des Führers. 25. Oktober 1937⁴

Die hochwertige deutsche Facharbeit bildete von jeher die Grundlage des Hochstandes der deutschen Wirtschaft. Um die deutsche Arbeit auf dieser Höhe zu erhalten, ist es notwendig, dem deutschen Arbeiter die besten Fachkenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln. Wenn jeder deutsche Arbeiter in seinem Schaffen eine Pflichterfüllung seinem Volke gegenüber sieht, werden sich die erlernten Fachkenntnisse und Fertigkeiten zum Wohle des Volksganzen auswirken.

Zur Befriedigung der Bedürfnisse des Volkes dient die Wirtschaft. Sie kann kein Eigenleben führen, sondern muß ihre Ausrichtung nach den Grundsätzen der nationalsozialistischen Politik erhalten.

Um die Hochwertigkeit der deutschen Facharbeit sicherzustellen und einer nationalsozialistischen Wirtschaftslenkung gerecht zu werden, erscheint es notwendig, die gesamte Berufsausbildung in Handel und Handwerk nach einheitlichen Gesichtspunkten gesetzlich festzulegen.

Die Berufsausbildung setzt eine Berufslenkung und Berufsplanung voraus. Berufslenkung und -Planung ist Aufgabe des Staates. Sie ist wie bisher von der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung durchzuführen.

Die betriebliche Ausbildung ist Aufgabe des Betriebsführers. Er trägt die hohe Verantwortung für die praktische Ausbildung des deutschen Nachwuchses in Handel und Gewerbe.

Die Pflichtschul-Ausbildung ist die unerläßliche wissensmäßige Ergänzung der praktischen Ausbildung. Der Träger ist wie bisher der Reichserziehungsminister.

Die zusätzliche Berufsausbildung in Handel und Gewerbe ist eine Aufgabe der NSDAP und ihrer Organisationen. Sie ist vom Staate zu lösen, da es sich hier um Erfüllung von Aufgaben handelt, die der NSDAP allein zustehen⁵.

² Im Hinblick auf den Hauptstreitpunkt in der gewerbl. Berufsausbildung, die Kompetenzverteilung zwischen Staat und Partei bzw. den Organen der OgW und der DAF, kam dem § 5 des GesEntw. *Bestimmung der Verantwortlichkeiten* zentrale Bedeutung zu: „(1) Berufsausbildung ist eine staatspolitische Aufgabe und untersteht der Führung der Reichsregierung.

(2) Für die Berufsausbildung im Betriebe sind der Unternehmer und die von ihm hierzu bestellten Vertreter allein dem Reichswirtschaftsminister verantwortlich; sie sind an die Weisungen des Reichswirtschaftsministers und der von ihm beauftragten Stellen gebunden.

(3) Die fachlich-beruflichen Schulen und Schulungsmaßnahmen unterstehen im Rahmen dieses Gesetzes der Führung und Aufsicht des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.

(4) Die Deutsche Arbeitsfront und die Hitler-Jugend sind über ihre weltanschaulich-politische Erziehungsaufgabe hinaus dazu berufen, an der Gestaltung und Förderung der Berufsausbildung nach den Bestimmungen dieses Gesetzes mitzuwirken.“

³ Ablehnende Stellungnahme Leys mit Gegenentwurfs. Dok. Nr. 142.

⁴ Präambel zu „Grundsätzen für den Entwurf eines Gesetzes über die Berufsausbildung in Handel und Gewerbe“, dat. 25. 10. 1937, welche MD Sommer am 2. 12. 1937 an StS Lammers m. d. B. übergab, die Weiterverfolgung des Projekts durch den neuen kommissar. RWiM Göring im Auge zu behalten: R 43 II/274a, Bl. 270–280. Der detaillierte, gleichwohl noch nicht in Paragraphen gegliederte Entwurf verstand sich als Vermittlungsvorschlag zwischen dem Entwurf Schachts und dem eines diametral gegensätzl. Rahmengesetzes durch Ley vom 4. 6. bzw. 20. 9. 1937 (s. Dok. Nrr. 94 Anm. 1, 142), und zwar im Sinne der von Hitler geforderten Einigung auf eine KabVorl.; vgl. Dok. Nr. 142 Anm. 8.

⁵ Hierzu führten die „Grundsätze“ in Abschn. 4 *Die zusätzliche Berufsausbildung* aus:

– a)

„Die zusätzliche Berufsausbildung, die sich insbesondere mit der Fortbildung des Einzelnen über seinen eigentlichen Beruf hinaus zu befassen hat, ist in Zukunft eine Aufgabe der NSDAP und ihrer Organisationen. – Die diesen Zwecken dienenden staatlichen Einrichtungen sind mit dem Ziele der Auflösung abzuwickeln. – Unter zusätzlicher Berufsausbildung ist die Ausbildung zu verstehen, die dem Einzelnen außerhalb der Betriebsausbildung weitere Kenntnisse und Fertigkeiten zur Vervollkommenung seines Berufes vermittelt und ihn daher zu besonderen Höchstleistungen befähigt.

Die NSDAP ist weiterhin überall dort maßgeblich und entscheidend zu beteiligen, wo weltanschauliche und soziale Belange zu wahren sind.

Zur einheitlichen Lenkung der betrieblichen, schulischen und zusätzlichen Berufsausbildung ist die Schaffung eines Reichsausschusses für Berufsausbildung in Handel und Gewerbe erforderlich. Dieser ist beratendes Organ des Reichswirtschaftsministers, der für die Berufsausbildung in Handel und Gewerbe verantwortlich zeichnet. Der Reichsausschuß setzt sich zusammen aus Vertretern der Partei, der gewerblichen Wirtschaft und des Staates.

Die Mitglieder haben die Aufgabe, in gemeinsamer Zusammenarbeit an der Lösung der großen Aufgaben der Berufsausbildung in Handel und Gewerbe beratend und fördernd mitzuarbeiten⁶.

Zur Sicherstellung der Ausbildung des Nachwuchses in Handel und Gewerbe werden daher folgende Vorschläge für ein Gesetz über die Berufsausbildung in Handel und Gewerbe unterbreitet⁷.

– b)

Daneben können Privatschulen, die den Anforderungen genügen, bestehen bleiben. Die Entscheidung hierüber trifft auf Antrag der Reichserziehungsminister im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers. (Freier Wettbewerb.)

– c)

Für die zusätzliche Berufsausbildung, die auf der Grundlage der Freiwilligkeit beruht, sind genaue Lehrpläne für das Ausbildungsziel festzulegen.

– d)

Die Teilnahme an der zusätzlichen Berufsausbildung wird bei der späteren Abschlußprüfung (Gesellen- oder Meisterprüfung) von dem Prüfungsausschuß berücksichtigt.“

⁶ Ein nach Zusammensetzung und Aufgaben vergleichbares „Reichskuratorium für Berufsausbildung in Handel und Gewerbe“ sah auch der Entwurf des RWiM vor.

⁷ Zum Fortgang: Lammers übermittelte die „Grundsätze“ des StdF am 7./8. 12. 1937 zwecks Abstimmung einer einheitl. KabVorl. an Göring und Funk und bemerkte: „Über den Weg dieses Gesetzes soll die von dem Führer und Reichskanzler dringend gewünschte Befriedung auf dem Gebiete des Handwerks erreicht werden.“ R 43 II/274a, Bl. 281–284. Göring verbat sich im Interesse ungestörter Arbeit des VJP alsbald jede Einmischung der DAF in das berufl. Ausbildungswesen: Dok. Nr. 200.

Zitierhinweis

Nr. 133 Grundsätze des Reichswirtschaftsministers und des Stellvertreters des Führers für den Entwurf eines Gesetzes über die Berufsausbildung in Handel und Gewerbe. 30. August/25. Oktober 1937a. Präambelentwurf des Reichswirtschaftsministers. 30. August 1937b. Präambelentwurf des Stellvertreters des Führers. 25. Oktober 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d133>